NOI NATIONAL OFFICE OF INVESTIGATION

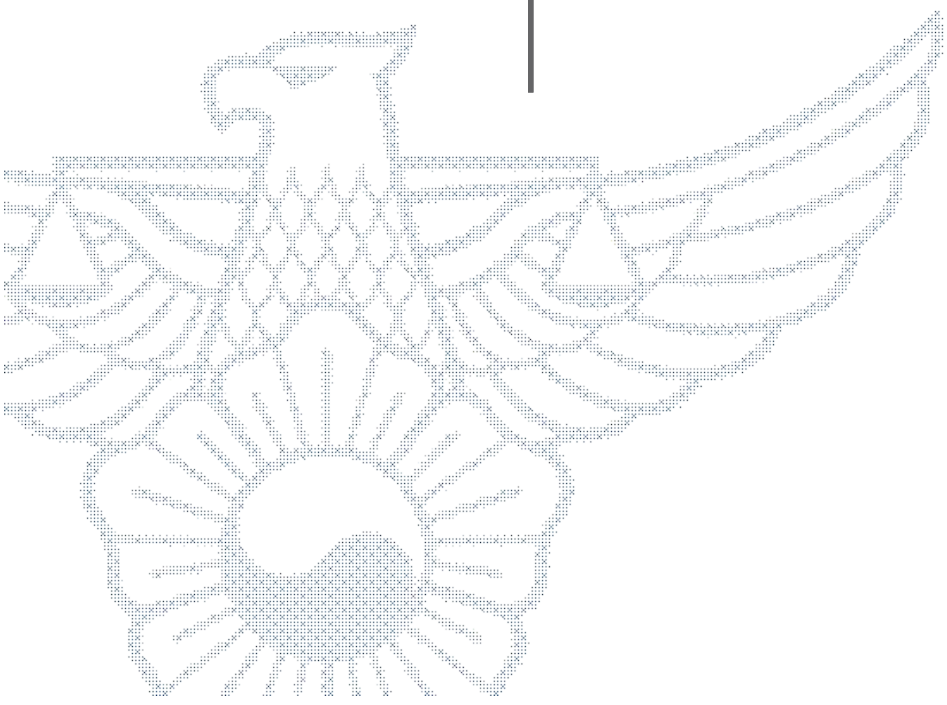
'25. 6. 20.(금)

형사절차 전자화 현장 FAQ 답변

인·권·과·현·장·을·최·우·선·으·로, **국민중심 책임수사**

1. **인권**을 최우선하는 수사환경 정립
2. **전문성 · 공정성**에 기반한 수사경찰 육성
3. **피해자 중심** 수사활동을 통한 사회적 약자 보호
4. **범죄척결**로 안전하고 정의로운 사회 실현

\+ 인력 · 예산 여건 개선 / 수사경찰 기강 확립



국가수사본부

목 차

Ⅰ. 행정전자서명 ····· 1
1. 행정전자서명의 주체 ····· 1
2. 지역경찰 작성문서 행정전자서명 ····· 2
2. 행정전자서명 관리·사용법 ····· 3

Ⅱ. 전자(화)문서 접수·작성·유통 ····· 4
1. 조서 작성 ····· 4
2. 전자기록사건에서 삭/가 기능 ····· 6
3. 대용량 동영상 등 관리 ····· 6
4. 전자기록사건에서 기록목록 작성 ····· 7
5. 전자기록사건 병합 ····· 8
6. 추가송부서 작성 ····· 9

Ⅲ. 전자화대상문서 ····· 10
1. 전자화대상문서 처리·유통 ····· 10
2. 전자화대상문서 행정전자서명 여부 ····· 10

Ⅳ. 기타 사항 ····· 11
1. 법 적용 후 종전 기록 스캔 여부 ····· 11
2. 시범운영 기간 중 종이문서 유통 여부 ····· 11
3. 고소/고발 형사사법포털에서 접수 여부 ····· 12
4. 파일박스 사용 ····· 12
5. 스캐너 등 장비 ····· 12

Ⅰ 행정전자서명

1 행정전자서명의 주체

Q1. (기존 답변 수정) 동일 사건에 여러 수사관이 작성한 문서가 혼재해 있으면 어떻게 행정전자서명을 해야 하나요

형사절차전자문서법 제8조 제3항은 **작성자가 행정전자서명을 한다고 규정**하고 있습니다. 동일 사건이더라도 **작성자가 다르면 각각의 작성자가 자신이 작성한 문서에 행정전자서명해야 합니다.**

다만, **부득이한 경우 문서의 검토자·결재자도 행정전자서명을 할 수 있습니다.**

Q2. 긴급체포서 등 사법경찰관 명의 문서를 사법경찰리가 작성할 경우, 행정전자서명은 작성자인 사법경찰리가 하나요, 아니면 명의자인 사법경찰관이 하나요

행정전자서명은 원칙적으로 작성자가 하되, 부득이한 경우 문서의 검토자 또는 결재자도 행정전자서명을 할 수 있습니다.

한편, 긴급체포서의 명의자인 사법경찰관은 해당 긴급체포서의 검토자 혹은 결재자여야 합니다.

따라서, 사법경찰관 명의의 긴급체포서를 사법경찰리가 작성했다면 **원칙적으로 작성자인 사법경찰리가 행정전자서명을 하되, 부득이한 경우 검토자 또는 결재자인 사법경찰관도 행정전자서명이 가능합니다.**

Q3. 한 명의 정수사관과 다수의 부수사관이 동일 사건에서 전자문서를 작성하는 경우, 송치 前 수사관 각자 작성한 전자문서별로 행정전자서명을 해야 하나요, 결재권자가 일괄 행정전자서명을 한 후 정수사관이 발송처리를 해야 하나요

행정전자서명은 원칙적으로 작성자가 하는 것이며, 검토자나 결재자는 부득이한 경우에 행정전자서명을 할 수 있습니다.

또, 형사절차전자문서법 시행령 제7조 제4항은 전자문서를 작성하는 경우 행정전자서명 한 후 전산정보처리스시템에 저장하도록 하고 있어, **문서의 작성 시점에 행정전자서명을 하는 것이 원칙**입니다.

따라서 결재권자가 송치 전 일괄행정전자서명을 하는 것은 지양하고, **작성자인 각 수사관이 작성 시점에 행정전자서명**을 하는 것이 맞습니다.

2 지역경찰 작성문서 행정전자서명

Q1. 지역경찰에서 작성한 발생보고서처럼 수사관이 작성하지 않은 문서는 행정전자서명을 어떻게 해야 하나요

(시범운영 기간) 지역경찰은 이번 시범운영 대상에 포함되지 않기 때문에 시범운영 기간 중 지역경찰에서 작성한 서류에는 사건의 **담당수사관이 행정전자서명을 합니다.**

※ 시범운영 기간 중 행정전자서명은 어떠한 법적 효력도 갖지 않습니다.

(법 적용 이후) 지역경찰에서 행정전자서명 후 발송할 예정입니다.

행정전자서명을 하지 않으면 지역경찰에서는 인계발송이, 수사부서에서는 송치·송부·이송이 되지 않을 예정입니다.

3 행정전자서명 관리 · 사용법

Q1. 행정전자서명은 보통 개인 컴퓨터에 저장하는데, 공용조사실에서 조사하는 수사관들이 행정전자서명을 사용하려면 이동식 디스크에 전자서명을 담아서 사용해야 하는 것인지, 또 이동식 디스크에 저장해도 사용에 문제가 없는지 궁금합니다.

행정전자서명(GPKI) 파일은 동시에 여러 대의 컴퓨터나 이동식 디스크에 저장·사용이 가능합니다. 편의에 따라 조사실 컴퓨터 또는 이동식 디스크에 저장하여 사용하시면 됩니다.

Ⅱ 전자(화)문서 접수 · 작성 · 유통

1 조서 작성

Q1. 법 적용 후 [종이서식변환], [자필기재] 버튼은 어떤 경우에 사용 하나요

① **(종이서식변환)** 형사절차전자문서법 시행령 제16조 제3항은 **피의자가** 종이문서에 기재할 것을 **요구하는 경우에는 종이문서를 출력**해 내용을 작성하고 **종이문서를 전자적인 형태로 변환**하도록 규정하고 있습니다. 이러한 경우 [종이서식변환] 기능을 활용하여 출력된 종이문서에 서명·날인 및 간인 후 [스캔편철]하여 문서를 등록합니다.

② **(자필기재)** 터치형모니터에서 전자서명을 하거나 추가 진술을 자필 기재하도록 할 때 사용합니다. 자세한 사용법은 추후 배포할 교육자료에 수록하겠습니다.

Q3. (기존 답변 수정) 피의자신문조서 작성시, 참여 경찰관은 어떻게 서명하나요

작성 경찰관과 참여경찰관 모두 행정전자서명합니다. 형사절차전자문서법 적용 후 조서 작성은 ①피의자신문조서 작성 → ②대상자로부터 터치형 모니터를 통한 전자서명 → ③편철하여 문서 작성 완료 → ④작성 경찰관과 참여경찰관의 행정전자서명 순서로 이뤄집니다.

Q3. 진술조서 작성 후 [종이서식 변환]하지 않고 그냥 [편철]하였는데 어떻게 하나요

[조서 작성 방법]

(법 적용 전) [종이서식 변환]으로 출력 후 서명날인, 간인하고 [스캔편철]

(법 적용 후)

① 터치형모니터를 통하여 전자서명 후 [편철]

② 터치형모니터 사용이 불가하거나 상대방이 종이로 열람을 원하는 경우, [종이서식 변환]으로 출력 후 서명날인, 간인하고 [스캔편철]

[질문의 경우]

[종이서식 변환]해야 했으나, 실수로 [편철]한 경우 편철된 문서는 삭제하고 서명날인, 간인한 조서를 스캔하여 등록합니다.

Q4. 스캔편철 시 간인한 조서의 앞뒷면을 모두 스캔해야 하나요

형사절차전자문서법의 적용 전후를 불문하고 **간인된 조서의 뒷면은 스캔이 불필요합니다.**

※ 형사절차전자문서법 제8조 제5항에 따라 전자문서에 면수를 표시한 경우 간인한 것으로 봅니다.

2 전자기록사건에서 삭/가 기능

Q1. (기존 답변 수정) 전자화되면 수사보고서 등 서류에 삭/가 기능이 있나요, 아니면 수사보고서 등은 인쇄하여 기존처럼 삭/가 후에 전자화대상문서처럼 검찰로 송치하나요

형사절차전자문서법 적용 후 피의자신문조서 등 **각종 조서에서는 [삭가] 버튼을 이용하여 기존 종이문서와 동일하게 삭/가 처리가 가능**합니다. 다만, 수사보고서 등 일반 서식의 경우 전자문서의 원본성 보장을 위해 완성 후 수정할 수 없으며 입력오류 또는 사실변경 등의 사유가 있을 경우 **문서를 삭제하고 재작성해야 합니다.**

3 대용량 동영상 등 관리

Q1. 관계인들이 제출하는 용량이 큰 영상 파일이나 녹음 파일 같은 CD로 제출된 자료는 어떻게 저장해야 하나요

현재 시스템에서는 등록 기록 별 105mb로 용량 제한되어 있습니다.

※ 등록 가능한 용량은 점차 늘려갈 계획입니다.

용량 제한을 넘는 파일은 USB나 CD에 저장하여 유통하며, [전자화대상문서] 에 해당하므로 서식 목록에 접수하여 주시기 바랍니다.

※ 교육자료 37, 38번 슬라이드 참조

4 전자기록사건에서 기록목록 작성

Q1. 전자기록사건에서 기록목록 매수, 면수 수정은 어떻게 하나요

[송치·송부서] – [기록목록] 화면에서 작성문서를 편철하면 자동으로 매수·면수가 입력됩니다. 이때 매수는 수정이 가능하고 수정된 매수는 면수에 자동 반영이 됩니다.

※ ①매수 : 각 서식이 몇 장인지를 나타내는 수 ②면수 : 전체 기록에서 해당 페이지의 번호

Q2. 수사과정에서 기록목록 작성 후에 추가로 등재 하는 서식이 있을 경우 기록목록 순서와 매수·면수 변경이 가능한가요

기록목록을 임시저장하거나 편철한 후에 추가 서식을 등재하기 위해서는 이미 작성한 기록목록을 삭제하고 재작성이 필요합니다.

Q3. 전자기록사건에서는 기록목록 편철 화면에서 문서 추가·삭제·수정이 되지 않는데, 스캔을 통해 전자화문서를 만들어야 하나요

(추가·삭제) 전자기록사건에서 기록목록은 실제 발송되는 전자(화)문서, 전자화대상문서들의 목록입니다. 따라서 작성·등록되지 않은 문서를 기록목록 편집화면에서 임의로 추가할 수 없고, 발송 대상인 문서를 편집화면에서 임의로 삭제할 수 없습니다.

(문서명 편집) 기록목록에 기재되는 문서명은 접수·작성시 작성된 문서명과 다르게 편집할 수 없습니다. 기록목록에는 발송하려는 문서의 문서명이 그대로 기재되어야 하기 때문입니다. 만약 작성·접수된 문서명과 기록목록에 적힌 문서명이 다르면 발송에 오류가 발생할 수 있습니다.

5 전자기록사건 병합

Q1. 종이기록사건으로 진행 중인 사건(법 적용 전 접수)에 타 관서에서 이송된 사건이 병합(법 적용 전 접수)되는 경우, 어떤 사건으로 처리해야 하나요

병합 사건의 처리지침은 다음과 같습니다.

① 종이기록사건(법 적용 전 수사개시) + 종이기록사건(법 적용 전 수사개시)
⇒ 종이기록사건으로 처리

② 전자기록사건(법 적용 후 수사개시) + 전자기록사건(법 적용 후 수사개시)
⇒ 전자기록사건으로 처리

③ 종이기록사건(법 적용 전 수사개시) + 전자기록사건(법 적용 후 수사개시)
⇒ 전자기록사건으로 처리**(종이기록사건 전자화 필요)**

질문의 경우 ①에 해당하므로 종이기록사건으로 처리합니다.

Q2. 다수의 종이기록사건과 1건의 전자기록사건(이송받음)을 병합하려면 종이기록사건을 모두 전자화 해야 하나요

형사절차전자문서법 적용 전에 수사를 개시한 사건(종이기록사건)과 적용 후에 수사를 개시한 사건(전자기록사건)을 병합할 경우에는 종이기록사건을 모두 전자화해야 합니다.

따라서, 시범운영 기간에도 종이기록사건과 전자기록사건을 병합해야 하는 경우에는 종이기록사건을 전자화해야 합니다.

6 추가송부서 작성

Q1. (기존FAQ수정)전자기록사건에서 보완수사 작성시 [요구·요청] 화면 추가송부서 작성이 비활성화 되어 있는데, 어떻게 작성 하나요

전자기록사건 [요구·요청] 화면에서의 추가송부서 작성은 기능개발 예정입니다.

[기능개발 전]

① **(종이기록사건)** 종전과 동일하게 요구·요청·이의 사건의 추가송부서는 [요구·요청] 화면에서 작성, 기타 송치 후 추가 수사기록이 있을 경우 [송치·송부] 화면에서 작성

② **(전자기록사건)** 모든 추가송부서는 [송치·송부] 화면에서 작성

[기능개발 후]

종이, 전자 구분 없이 종전과 동일하게 요구·요청·이의 사건의 추가송부서는 [요구·요청] 화면에서 작성, 기타 송치 후 추가 수사기록이 있을 경우 [송치·송부] 화면에서 작성

Ⅲ 전자화대상문서

1 전자화대상문서 처리 · 유통

Q1. 고소장 등 전자화대상문서를 스캔·등록하여 전자화한 후 남아있는 전자화대상문서는 어떻게 처리해야 하나요

(시범운영 기간) 현행과 동일하게 **기록에 편철하여 송치/송부/이송합니다.**
(법 적용 이후) 전자화가 완료된 전자화대상문서는 ▲**보관하였다가 이후 송치/송부/이송**하거나, ▲'전자기록에 대한 동일성 및 반환확인서'(신규서식) 작성 후 제출자에게 반환할 수 있습니다.

Q2. 법 적용 후에는 모든 수사서류를 전자기록으로 발송하고, 직접 종이문서를 인편·우편으로 송부 하는 것은 사라지나요

전자화대상문서나 압수물이 없다면 해당 사건은 직접 수사기록을 인편·우편으로 송부 하는 일 없이 전자적으로 송치 등이 이루어집니다.
다만, 전자화대상문서나 압수물이 있는 사건의 경우 전자화대상문서나 압수물에 한해서 인편·우편을 통해 직접 송부 해야 합니다.

2 전자화대상문서 행정전자서명 여부

Q2. 전자화 불가능한 전자화대상문서에 행정전자서명을 어떻게 하나요

행정전자서명은 수사관이 수사서류를 전자적으로 접수·작성했음을 인증하는 것이기 때문에 전자적으로 접수·작성된 바 없는 전자화대상문서는 행정전자서명의 대상이 아닙니다. **따라서 전자화가 불가능한 전자화대상문서는 행정전자서명 없이 송치·송부·이송이 가능합니다.**

Ⅳ 기타 사항

1 법 적용 후 종전 기록 스캔 여부

Q1. 형사절차전자문서법 적용 후 종전 기록을 다 스캔해야 되나요

그렇지 않습니다. 형사절차전자문서법 부칙 제3조는 이 법의 적용 이후 수사를 개시하는 사건부터 적용한다고 규정하고 있습니다. 따라서 종이기록사건으로 진행 중이던 사건은 종이기록사건으로 진행·종결되므로 스캔할 필요가 없습니다.

다만, 형사절차전자문서법 시행령 부칙 제3조는 법의 적용 전에 수사가 개시된 경우라도 사건이 병합된 이후에는 해당 사건의 전부를 법 적용시기 이후 수사가 개시된 사건으로 본다고 규정하고 있습니다. 즉, 적용 전에 수사 개시된 사건이라도 적용 후에 수사 개시된 사건과 병합하는 경우에는 종전 종이기록사건을 전자기록사건으로 전환해야하므로 전자화가 필요한 전자화대상문서를 스캔 등 전자화해야 합니다.

2 시범운영 기간 중 종이문서 유통 여부

Q1. 영장을 신청할 때 “기존 종이기록사건과 동일하게 종이문서 발송이 필요하다.”라고 되어 있는데 다른 기록 없이 영장신청서만 보내나요

아닙니다. 시범운영 중에는 영장신청서 뿐 아니라 관련 서류 일체를 출력하여 종이문서로 발송하여야 합니다.

시범운영 기간은 아직 형사절차전자문서법이 적용되기 전이기 때문에 전자문서에는 아무런 법적 근거와 효력이 없으므로 영장 신청뿐 아니라 송치·송부·이송도 모두 현행과 동일하게 기록 일체를 출력하여 종이문서 발송이 필요합니다.

3 고소/고발 형사사법포털에서 접수 여부

Q1. 고소 등 민원도 형사사법포털에서 접수 가능한가요

아닙니다. 형사사법포털 內 고소/고발 등 사건 접수 기능이 없습니다.

4 파일박스 사용

Q1. 파일박스에 저장한 파일을 서식목록에 등재하는 방법이 무엇인가요

파일박스는 일종의 KICS 시스템 외장하드 개념으로, 수사보고서 등 서식에 첨부 하여야 서식목록에 등재, 송치·송부·이송이 가능합니다.

※파일박스에 저장한 것만으로는 서식 등재가 되지 않아 송치·송부·이송 되지 않습니다.

5 스캐너 등 장비

Q1. 서식-스캔 다음에 [문서등록]과 [스캐너] 둘 중 하나를 선택하는데, 차이점이 무엇인가요

[문서등록]은 종전 PC에 저장된 스캔 파일(PDF)을 업로드하는 방법이고, [스캐너]는 새로 지급된 스캐너를 이용해 곧바로 스캔하는 방법입니다.

※스캐너가 연결되어 있지 않은 PC에서 [스캐너] 버튼을 이용할 경우 '스캐너 장치가 응답하지 않습니다.'라는 팝업이 현출됩니다.

Q2. 계획서 상에 스캐너 등 킥스보급장비가 26년도까지 추가 보급 예정이라고 되어있는데, 수사관 1인 1스캐너 보급예정인가요?

26년도 다수의 컴퓨터에 동시 연결 가능한 네트워크 스캐너를 추가 보급하기 위한 예산 확보를 단계적으로 추진중입니다.